

TU COACH

RESUMEN PARA ESTUDIAR

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978

Guía de repaso temático elaborada exclusivamente a partir del texto completo almacenado en el corpus Tu Coach.

1. Cómo usar este resumen

Usa el mapa para localizar la materia: lee el bloque, verifica el intervalo de artículos y repasa las reglas destacadas. Después, vuelve a la norma y comprueba la literalidad de cada punto (especialmente deberes/derechos y requisitos de actuación). Si hay “diferencias”, contrástalas directamente entre regímenes para evitar confusiones.

2. Mapa de la norma

Bloque	Artículos	Qué regula
Estado, soberanía y bases del ordenamiento	art. 1-2	Define España como Estado social y democrático de Derecho; fija soberanía nacional en el pueblo y Monarquía parlamentaria. Reconoce unidad de la Nación, autonomía de nacionalidades/regiones y solidaridad (art. 2).
Lenguas oficiales, bandera y capital	art. 3-5	Castellano oficial del Estado; deber de conocerla y derecho a usarla; las demás lenguas oficiales en sus CCAA según Estatutos. Bandera y uso conjunto; capital: Madrid.
Derechos y libertades del Título I (núcleo y límites generales)	art. 9-20	Sujeción a Constitución y ordenamiento; legalidad/seguridad jurídica e interdicción de arbitrariedad. Fundamento: dignidad y derechos inviolables. Incluye igualdad (art. 14), vida/integridad (art. 15) y libertades ideológica y de comunicaciones, con límites (p. ej. orden público/respeto derechos).
Derechos procesales, tutela judicial y garantías reforzadas	art. 17-19, 23-25, 24, 53	Libertad y seguridad con detención legal y límites temporales; información de derechos y asistencia de abogado. Tutela efectiva sin indefensión y juez ordinario predeterminado. Prohibición de sancionar retroactivamente y presunción de inocencia.
Régimen de suspensión de derechos y mecanismos de tutela constitucional	art. 53-55, 54, 55-56	Los derechos del Cap. segundo vinculan a poderes públicos y pueden tutelarse por tribunales con preferencia y sumariedad. Defensor del Pueblo supervisa Administración para defender derechos. En estados de excepción/sitio pueden suspenderse derechos (art. 55).
Partidos, sindicatos y participación política	art. 6-8, 21-23, 28-32	Partidos expresan pluralismo y participación; creación/actividad libres con respeto a Constitución y ley y estructura democrática. Sindicatos: defensa de intereses, libertad sindical e implica huelga con garantías de servicios esenciales. Participación política: asuntos públicos y acceso en igualdad.
Organización territorial y autonomía (Estado, municipios y CCAA)	art. 137-158	Organización en municipios, provincias y CCAA con autonomía para gestión de intereses. Solidaridad y equilibrio económico. Garantías: igualdad en todo el territorio y prohibición de obstaculizar circulación. Estatutos como norma institucional básica y bases de competencias.
Poder judicial y control jurisdiccional	art. 117-126, 121-124	Justicia emana del pueblo y se administra por Jueces/Magistrados independientes y sometidos a la ley. Garantiza cumplimiento de sentencias y responsabilidad por error judicial. Policía judicial depende de jueces/tribunales y Ministerio Fiscal.
Cortes Generales, Gobierno, estados constitucionales y reforma	art. 66-116, 167-169	Cortes representan al pueblo y ejercen potestad legislativa. Parlamento organiza funcionamiento por reglamentos y controla al Gobierno. Estados de alarma/excepción/sitio con regímenes de declaración. Reforma constitucional con mayorías reforzadas y límites temporales.
Tribunal Constitucional y tratados: jurisdicción constitucional y orden interno	art. 95-96, 159-165	Tratados válidos, tras publicación, forman parte del ordenamiento interno. Tribunal Constitucional: composición, competencias y recursos (inconstitucionalidad y amparo). Sentencias publicadas con cosa juzgada y efectos frente a todos.

3. Lenguas oficiales, bandera y capital (art. 3-5) (arts. art. 3-5)

Reglas lingüísticas y garantías de uso

- El castellano es lengua oficial del Estado (art. 3.1) y hay deber de conocerla y derecho a usarla (art. 3.1).

- Las demás lenguas españolas son oficiales en sus CCAA según Estatutos (art. 3.2) y se protegen sus modalidades como patrimonio cultural (art. 3.3).

Símbolos y organización territorial básica estatal

- La bandera se describe por franjas roja-amarilla-roja, con amarilla de doble anchura (art. 4.1).
- La capital del Estado es Madrid (art. 5).

4. Tutela judicial, derechos procesales y no retroactividad (art. 17-25, 24, 53) (arts. art. 17-25, 24, 53)

Detención y garantías inmediatas

- Detención preventiva: máximo 72 horas para poner al detenido en libertad o a disposición judicial (art. 17.2).
- La persona detenida debe ser informada de forma inmediata y comprensible de derechos y razones, y no puede ser obligada a declarar (art. 17.3).

Tutela efectiva y límites a la sanción

- Tutela efectiva sin indefensión y derecho al juez ordinario predeterminado por la ley (art. 24.1-24.2).
- No se puede condenar/sancionar por acciones u omisiones que no fueran delito/falta/infraacción en el momento (art. 25.1).

5. Suspensión de derechos y control constitucional (art. 53-55, 54) (arts. art. 53-55, 54)

Vinculación y tutela ante tribunales y amparo

- Los derechos del Cap. segundo vinculan a todos los poderes públicos (art. 53.1).
- Cabe tutela ante tribunales por procedimiento con principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (art. 53.2).

Defensor del Pueblo y régimen de suspensión

- Defensor del Pueblo: alto comisionado de las Cortes para defensa de derechos; supervisa actividad de la Administración y da cuenta a las Cortes (art. 54).
- En declaración de estado de excepción o de sitio pueden suspenderse determinados derechos del art. 55.1; el art. 55.2 regula suspensión para personas determinadas con necesaria intervención judicial y control parlamentario.

6. Partidos, sindicatos y participación política (art. 6, 21-23, 28-32) (arts. art. 6, 21-23, 28-32)

Pluralismo y funcionamiento democrático

- Partidos: pluralismo político y participación en formación/manifestación de voluntad popular (art. 6).
- Creación y actividad libres dentro del respeto a Constitución y ley, y estructura interna y funcionamiento democráticos (art. 6).

Derechos colectivos y participación en asuntos públicos

- Reunión pacífica y sin armas; no requiere autorización previa; en lugares de tránsito público y manifestaciones se da comunicación previa (art. 21).
- Derecho de petición individual y colectiva por escrito, con la forma/efectos de la ley; participación política: asuntos públicos y acceso igual a cargos públicos (art. 29 y 23).

7. Estado, Constitución y organización territorial (art. 137-158) (arts. art. 137-158)

Autonomía local y prohibición de trabas internas

- Municipios: autonomía garantizada y personalidad jurídica plena; gobierno por ayuntamientos integrados por alcalde y concejales (art. 140).

- Prohibida cualquier medida que obstaculice la libertad de circulación y establecimiento y la libre circulación de bienes en todo el territorio (art. 139.2).

CCAA: Estatutos, competencias y solidaridad financiera

- Estatutos: norma institucional básica de cada CCAA y el Estado los reconoce y ampara (art. 147.1).
- Recursos autonómicos y Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión para corregir desequilibrios interterritoriales (art. 157.1 y 158.2).

8. Cortes, Gobierno y estados constitucionales; reforma (art. 66-116, 167-169) (arts. art. 66-116, 167-169)

Relación Parlamento-Gobierno y control

- Cortes Generales: representan al pueblo y ejercen potestad legislativa, aprueban presupuestos y controlan la acción del Gobierno (art. 66.2).
- Mecanismos: moción de censura exige mayoría absoluta con candidato y acuerdo de confianza según el régimen constitucional (art. 113-114 y 112).

Estados de alarma/excepción/sitio y reforma constitucional

- Alarma: declarada por Gobierno por decreto en Consejo de Ministros, con plazo máximo de 15 días, dando cuenta al Congreso (art. 116.2).
- Excepción: declarada por Gobierno con previa autorización del Congreso; sitio: declarado por mayoría absoluta del Congreso, a propuesta exclusiva del Gobierno (art. 116.3-116.4). Reforma: mayorías reforzadas y no iniciar durante guerra o vigencia de estados del art. 116 (art. 167-169).

9. Tribunal Constitucional y tratados: efectos en el ordenamiento (art. 95-96, 159-165) (arts. art. 95-96, 159-165)

Tratados internacionales en derecho interno

- Tratados válidamente celebrados tras publicación oficial en España forman parte del ordenamiento interno (art. 96.1).
- La denuncia usa el procedimiento de autorización previsto para su aprobación (art. 96.2).

Control constitucional y cosa juzgada

- TC: resuelve recursos de inconstitucionalidad (ley/disposiciones con fuerza de ley) y amparo por violación del art. 53.2 (art. 161.1.a y 161.1.b).
- Sentencias: publicadas con votos particulares; valor de cosa juzgada desde el día siguiente a publicación y no cabe recurso (art. 164.1).

10. Datos y plazos que conviene memorizar

Materia	Dato / plazo	Art.
Detención preventiva: límite temporal máximo	72 horas	art. 17.2
Decretos-leyes: debate y votación de totalidad en el Congreso	30 días	art. 86.2
Veto del Senado: plazo para oponer veto o introducir enmiendas	2 meses	art. 90.2
Discrepancia Senado/Congreso: votación para investidura (segunda votación si no hay mayoría absoluta)	48 horas	art. 99.3
Sanción real de leyes	15 días	art. 91
Recurso de amparo/tutela constitucional: acceso por preferencia y sumariedad (no plazo específico en datos)		art. 53.2

11. Diferencias y puntos de confusión

Estado de alarma vs Estado de excepción/sitio: Alarma: declarada por Gobierno por decreto en Consejo de Ministros, por plazo máximo de 15 días, dando cuenta al Congreso sin que pueda prorrogarse sin su autorización (art. 116.2). Excepción: requiere previa autorización del Congreso (art. 116.3). Sitio: declarado por mayoría absoluta del Congreso a propuesta exclusiva del Gobierno (art. 116.4).

12. Cierre de repaso

Con el mapa localizas la materia y con las secciones practicas contraste rápido de reglas. Para afinar en examen, vuelve a la norma y confirma literalidad de: deber/derecho lingüístico (art. 3), límites temporales de detención (art. 17.2) y el régimen de suspensión/estados (art. 55 y 116).

Para preguntas de literalidad debe acudir al texto completo disponible en Tu Coach.